

BEOS-1407/25

Warszawa, 19 sierpnia 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU
L.dz. SPS-III.020.195.18.2025
Data wpływu 20.08.2025

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
(druk sejmowy nr 1529)**

Na podstawie art. 34 ust. 9a uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.) sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierzają rozwiązać Wnioskodawcy

Na podstawie uzasadnienia i deklarowanych skutków regulacji (DSR) należy przyjąć, że problem, który ma zostać rozwiązany dzięki projektowanej ustawie, dotyczy przewidzianych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy¹ ograniczeń w zakresie możliwości kandydowania w wyborach samorządowych tj.:

- 1) pozbawienia prawa wybieralności w wyborach wójta² w danej gminie osoby, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie art. 474 § 1 Kodeksu wyborczego (art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego);
- 2) zakazie jednoczesnego kandydowania na wójta i do rady powiatu, sejmiku województwa lub rady gminy poza obszarem gminy, w której kandyduje się na wójta (art. 472 § 2 Kodeksu wyborczego).

Powyższe ograniczenia zostały wprowadzone do Kodeksu wyborczego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych³.

W ocenie Wnioskodawców ograniczenie przewidziane w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego nie jest konieczne ani proporcjonalne, gdyż nie wykazano,

¹ Dz. U. z 2025 r. poz. 365.

² Zgodnie z art. 5 pkt 6 Kodeksu wyborczego przez wójta należy także rozumieć burmistrza i prezydenta miasta.

³ Dz. U. poz. 130.

by wielokadencyjność sama w sobie prowadziła do nadużyć. Ponadto w tym zakresie Wnioskodawcy zwracają uwagę na nierówne traktowanie funkcjonariuszy samorządowych, gdyż ograniczenie liczby kadencji dotyczy jedynie wójtów, a nie obejmuje np. radnych, starostów czy marszałków województw.

Wnioskodawcy wskazują, że zarówno 11 § 4, jak i art. 472 § 2 Kodeksu wyborczego ograniczają czynne i bierne prawo wyborcze obywateli, a także ograniczają lokalne społeczności w swobodzie wyboru reprezentantów.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Celem projektu jest likwidacja ograniczenia sprawowania funkcji wójta do dwóch kadencji oraz zakazu jednoczesnego kandydowania na wójta i do rady powiatu lub sejmiku województwa.

W projekcie przewidziane jest uchylenie:

- 1) art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie art. 474 § 1 Kodeksu wyborczego (art. 1 pkt 1 projektu);
- 2) art. 472 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować do rady powiatu i do sejmiku województwa (art. 1 pkt 2 projektu);
- 3) art. 483 § 1 pkt 4 lit b i c Kodeksu wyborczego, zgodnie z którymi gminna komisja wyborcza skreśla z listy kandydatów na wójta kandydata, który kandyduje jednocześnie do rady powiatu lub sejmiku województwa (art. 1 pkt 3 projektu).

Zgodnie z art. 2 projektu ustawa ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawców

Wnioskodawcy wskazali, że na etapie przygotowania projektu rozważano alternatywne kierunki nowelizacji Kodeksu wyborczego, w szczególności:

- modyfikację ograniczenia kadencyjności wójtów w miejsce jego całkowitego uchylenia, np. poprzez wprowadzenie maksymalnej liczby trzech kadencji zamiast dwóch lub zastosowanie ograniczenia wyłącznie do kadencji następujących bezpośrednio po sobie;
- zastosowanie okresu karencji, po którym osoba sprawująca funkcję wójta przez dwie kadencje mogłaby ponownie ubiegać się o wybór (np. po jednej kadencji przerwy);
- dopuszczenie łączenia kandydowania na wójta z kandydowaniem do innych organów samorządu terytorialnego, ale tylko w określonych sytuacjach (np. z wyłączeniem jednostek tego samego szczebla).

Wnioskodawcy wskazali, że propozycje te nie rozwiązywały jednak w pełni problemu ograniczenia konstytucyjnego prawa wybieralności oraz mogłyby prowadzić do dalszych niejasności interpretacyjnych i nierówności między kandydatami. W szczególności częściowe ograniczenia – takie jak dopuszczenie trzeciej kadencji lub możliwość kandydowania po przerwie – mogłyby zostać uznane za arbitralne i trudne do uzasadnienia w świetle zasady proporcjonalności.

Wnioskodawcy wskazali, że jedynie całkowite uchylenie art. 11 § 4 oraz art. 472 § 2⁴ Kodeksu wyborczego, jako przepisów zawężających bierne prawa wyborcze obywateli i swobodę kształtowania lokalnej reprezentacji, zapewnia zgodność regulacji z wartościami konstytucyjnymi, w tym z zasadą równości, zasadą suwerenności narodu i zasadą demokratycznego państwa prawa.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W Europie w wielu państwach nie wprowadzono ograniczeń prawa wybieralności organów wykonawczych jednostek samorządów terytorialnych. Ograniczenia liczby kadencji nie ma m.in. w Belgii, Czechach, Francji, Niemczech, Słowenii czy na Węgrzech. Jednocześnie w niektórych z tych państw toczy się debata na temat wprowadzenia maksymalnej liczby kadencji. Tak jest np. we Francji, gdzie burmistrz (*maire*) jest wybierany przez radę gminy spośród jej członków. W 2019 r. złożono w parlamencie francuskim rządowy projekt ustawy o odnowie życia demokratycznego⁵, w którym zawarto m.in. przepis ograniczający liczbę kadencji burmistrzów do trzech następujących po sobie, przy czym przepis ten nie miał mieć zastosowania do gmin liczących mniej niż 9000 mieszkańców. Projekt nie został przyjęty. Francuskie przepisy dotyczące m.in. wyboru burmistrzów⁶ nie zawierają ograniczeń w zakresie liczby kadencji. Jednocześnie funkcji burmistrza nie można we Francji łączyć z takimi funkcjami wybieralnymi jak przewodniczący rady regionu czy przewodniczący rady departamentu.

W niektórych państwach ustanowiono natomiast zakaz kandydowania w wyborach do organów gminy, w której kandydat nie ma miejsca stałego zamieszkania. Tak jest w Czechach⁷, gdzie kandydować do rady gminy mogą osoby, które w dniu wyborów ukończyły 18 lat i mają stałe miejsce zamieszkania w gminie. Rada gminy wybiera burmistrza (*starosta*) spośród swoich członków. Czeskie przepisy zawierają także pewne ograniczenia związane z niepołączalnością funkcji członka rady (a więc także burmistrza) z innymi funkcjami (zatrudnieniem w urzędzie gminy, w której dana osoba kandyduje), jednak przepisy o niepołączalności funkcji nie pozbawiają osoby fizycznej prawa kandydowania w wyborach do rady gminy.

⁴ W projekcie przewidziane jest uchylenie tylko zdania pierwszego w art. 472 § 2 Kodeksu wyborczego.

⁵ Tekst projektu w j. francuskim: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/15b2205_projet-loi [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 19 VIII 2025 r.].

⁶ Ogólny kodeks samorządów terytorialnych: *Code général des collectivités territoriales*, tekst w j. francuskim: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006070633/2025-07-24/.

⁷ Ustawa o wyborach do rad gmin i miast oraz o zmianie niektórych ustaw: *Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů*, 178/2001 ze zm., tekst w j. czeskim: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491>.

Niezgodność stanowiska powstaje dopiero w momencie wyboru, a wybrana na radnego osoba ma trzy miesiące na wyeliminowanie niezgodności⁸. Również w Słowenii kandydat na burmistrza (*župan*) musi posiadać stałe miejsce zamieszkania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje⁹.

Ograniczenie liczby kadencji burmistrzów wprowadzono m.in. w Portugalii i we Włoszech. W Portugalii, zgodnie z art. 118 konstytucji¹⁰ („Zasada odnawiania mandatu”), „1. Nikt nie może sprawować dożywotnio jakiegokolwiek urzędu politycznego o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub lokalnym. 2. Ustawa może określić ograniczenia dotyczące kolejnego odnawiania mandatów dla osób sprawujących urzędy polityczne o charakterze wykonawczym”¹¹. W 2005 r. przyjęto ustawę ustanawiającą limity kolejnych ponownych kadencji przewodniczących organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego¹², w której wprowadzono zasadę, że burmistrz (*presidente de câmara municipal*) i przewodniczący rady gminy (*presidente de junta de freguesia*) mogą być wybierani na trzy kolejne kadencje. Po zakończeniu ostatniej z trzech kadencji nie mogą oni pełnić funkcji w ciągu czterech następujących bezpośrednio lat (czyli przez jedną pełną kadencję). Jeśli ktoś zrezygnuje z funkcji przed końcem kadencji, to i tak obowiązuje go 4-letni zakaz kandydowania, liczony od dnia rezygnacji. Jednocześnie uznaje się, że ograniczenie liczby kadencji dotyczy wykonywania mandatu wyłącznie w tej samej jednostce samorządu terytorialnego¹³.

We Włoszech, zgodnie z art. 51 ustawy o organizacji samorządu terytorialnego¹⁴, wprowadzono ograniczenie liczby kadencji m.in. burmistrza (*sindaco*) z uwzględnieniem liczby mieszkańców gminy:

- gminy do 5 000 mieszkańców – brak ograniczeń,
- gminy od 5 001 do 15 000 mieszkańców – trzy kadencje,
- gminy > 15 000 mieszkańców – dwie kadencje (trzy, jeżeli jedna z dwóch poprzednich kadencji trwała krócej niż 2 lata 6 miesięcy i 1 dzień z przyczyn innych niż dobrowolne zrzeczenie się mandatu).

⁸ <https://mv.gov.cz/volby/clanek/neslucitelnost-funkci-u-zastupitelu-obci.aspx>.

⁹ Ustawa o wyborach lokalnych: *Zakon o lokalnih volitvah*, ZAKO308, Uradni list RS, št. 94/07 ze zm., tekst w j. słoweńskim: <https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=ZAKO308>.

¹⁰ *Constituição da República Portuguesa*, tekst w j. portugalskim: <https://www.parlamento.pt/Legislacao/paginas/constituicaorepublicaportuguesa.aspx>.

¹¹ *Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r.*, tłumaczenie: Agnieszka Wojtyczek-Bonnand, https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Portugalia_pol_010116.pdf.

¹² *Lei n.º 46/2005 de 29 de Agosto Estabelece limites à renovação sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais*, Diário da República n.º 165/2005, Série I-A de 2005-08-29, páginas 5068 ze zm., tekst w j. portugalskim: <https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/lei/46-2005-245301>.

¹³ Informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: <https://www.cne.pt/faq2/98/5>.

¹⁴ *Decreto legislativo 18 agosto 2000*, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, GU n.227 del 28-09-2000 - Suppl. Ordinario n. 162 ze zm., tekst w j. włoskim: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18:267>.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

Rozwiązania przyjęte w projekcie przewidują zniesienie ograniczenia liczby kadencji, którą może sprawować wójt (art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego), oraz zakazu jednoczesnego kandydowania na wójta i do rady powiatu lub sejmiku województwa (art. 472 § 2 zd. 1, 483 § 1 pkt 4 pkt b i c Kodeksu wyborczego).

Ograniczenia, których zniesienie przewiduje projekt, zostały wprowadzone do Kodeksu wyborczego w 2018 r. (zob. pkt I opinii). Ocena skutków prawnych rozwiązań proponowanych w projekcie wymaga odwołania się do obowiązującego brzmienia art. 11 § 4, art. 472 § 2 zd. 1 oraz art. 483 § 1 pkt 4 lit. b i c Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego: „Nie ma prawa wybieralności w wyborach wójta w danej gminie osoba, która została uprzednio dwukrotnie wybrana na wójta w tej gminie w wyborach wójta zarządzonych na podstawie art. 474 § 1”. Cytowany przepis stanowi ustawowe ograniczenie liczby kadencji, podczas których mandat organu wykonawczego w gminie¹⁵ może sprawować ta sama osoba, tzw. zasada dwukadencyjności. W myśl tego przepisu osoba, która dwukrotnie pełniła funkcję wójta w określonej gminie, traci prawo wybieralności w kolejnych wyborach w tej gminie. Innymi słowy, osoba ta nie może być po raz trzeci wybrana na urząd wójta w tej samej jednostce samorządu terytorialnego. Ustawodawca zastrzega, że zakaz dotyczy wyborów zarządzonych na podstawie art. 474 § 1 Kodeksu wyborczego, a zatem wyborów, które mają miejsce w związku z upływem kadencji, a nie zaś w wyborach przedterminowych, zarządzanych w oparciu o art. 474 § 2 Kodeksu wyborczego¹⁶. Limit dwóch kadencji liczony jest od wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r.¹⁷

Z treści art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego nie wynika, by kadencje te miały nastąpić jedna po drugiej. Z tego względu w literaturze przyjmuje się, że zakaz dwukadencyjności ma charakter trwały, w tym sensie, że obowiązuje także po ewentualnej przerwie między kadencjami¹⁸. Co więcej, ograniczenie liczby kadencji jest ściśle związane z określoną gminą. Tym samym brak przeszkód, aby osoba,

¹⁵ Ograniczenie to odnosi się nie tylko do wyborów wójta, ale także – w myśl art. 5 pkt 6 Kodeksu wyborczego – do wyborów burmistrza i prezydenta miasta.

¹⁶ Zob. A. Pyrzyńska, *Rozważania wokół prawnej dopuszczalności ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gmin*, „Studia Prawnoustrojowe” 2024, nr 66, s. 441.

¹⁷ Podczas prac ustawodawczych nad art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego rozważano, aby ograniczeniem dwukadencyjności objąć trwające wówczas kadencje organów wykonawczych gminy (argumentację aprobowującą taką propozycję prezentował m.in. B. Szmulik, *W sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego*, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 4, s. 134.). Ostatecznie zrezygnowano z tego rozwiązania, uznając je za wątpliwe z punktu widzenia zgodności z regułą *lex retro non agit* (przychylając się m.in. do argumentacji: H. Izdebski, *Konstytucyjna dopuszczalność ograniczenia liczby kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast ze skutkiem od najbliższych wyborów w odniesieniu do osób obecnie piastujących mandat*, Warszawa 2017, s. 4.

[https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Konstytucyjna%20dopuszczalnosc%20ograniczenia%20liczby%20kadencji%20organow%20wykonawczych%20gminy%20ze%20skutkiem%20od%20najblizszych%20wyborow%20w%20odniesieniu%20do%20osob%20obecnie%20piastujacych%20mandat%20\(1\).pdf](https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Konstytucyjna%20dopuszczalnosc%20ograniczenia%20liczby%20kadencji%20organow%20wykonawczych%20gminy%20ze%20skutkiem%20od%20najblizszych%20wyborow%20w%20odniesieniu%20do%20osob%20obecnie%20piastujacych%20mandat%20(1).pdf).

¹⁸ A. Rakowska-Trela, *Art. 11, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018*, K. Składowski, A. Rakowska-Trela, Warszawa 2018, LEX.

która dwukrotnie piastowała funkcję wójta w danej jednostce, mogła kandydować w wyborach na to stanowisko ponownie w innej, nawet ościennej gminie¹⁹.

Zasada dwukadencyjności, prowadząca do ograniczenia biernego prawa wyborczego, czy jak przyjmują niektórzy, ingerencji w to prawo jednostki²⁰, została wprowadzona do Kodeksu wyborczego w 2018 r. Warto zauważyć, że postulat ograniczenia liczby kadencji sprawowanych przez organy wykonawcze w gminach był wielokrotnie podnoszony w praktyce parlamentarnej przez reprezentantów różnych sił politycznych²¹. Spostrzeżenie to, zdaniem K. Skotnickiego, „nawet bez przywoływania argumentacji za takim rozwiązaniem, musi skłaniać do refleksji na temat zasadności projektu [w sprawie – W.W.R.] ustanowienia ograniczenia w możliwości piastowania urzędu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez więcej niż dwie kadencje [...]”²².

Odnosząc się do przyjętej w projekcie propozycji uchylenia art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, należy zauważyć, że rozwiązanie przewidziane w tym przepisie jest rozmaicie oceniane w doktrynie prawa konstytucyjnego. Zasadniczym powodem tych rozbieżności jest brak konstytucyjnych regulacji w zakresie przesłanek prawa wybieralności w wyborach do organów wykonawczych gmin. Konstytucja w lakoniczny sposób odnosi się do problematyki wyborów do organów samorządu terytorialnego. W piśmiennictwie, postulując doprecyzowanie regulacji problematyki wyborczej w ustawie zasadniczej, przyjmuje się, że „ustrojodawca nie powinien [...] pozostawiać ustawodawcy nadmiernej swobody w jej normowaniu”²³.

Kwestie dotyczące wyborów do organów wykonawczych gmin zostały w bardzo ogólny sposób określone w art. 169 ust. 3 Konstytucji. W myśl tego przepisu: „Zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa”. Z treści przywoływanego przepisu wynika, że nie zdecydowano się na uregulowanie systemu wyboru organów wykonawczych gmin. Materię tę określać mają przepisy ustawowe. W odniesieniu do konstytucyjnej regulacji problematyki biernego prawa wyborczego w wyborach wójta (a w zasadzie jej braku), w doktrynie ukształtowały się dwa odmienne stanowiska.

Pierwsze z nich opiera się na założeniu, że w „ustawie zasadniczej pozostawiono ustawodawcy pełną swobodę kształtowania zagadnienia wyboru organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego”²⁴. Nie rozstrzygnięto również o tym, czy wybory te mają mieć charakter powszechny, czy mają być

¹⁹ A. Kisielewicz, J. Zbieranek, *Art. 11, [w:] Kodeks wyborczy. Komentarz*, K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. J. Jaworski, F. Rymarz, A. Kisielewicz, J. Zbieranek, Warszawa 2018, LEX.

²⁰ K. Kozłowski, *Prawny wymiar ograniczenia kadencyjności organu wykonawczego gminy*, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2017, nr 1, s. 45.

²¹ Np. wniesiony przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej projekt ustawy – o bezpośrednim wyborze wójta gminy, druk nr 154/IV kadencja Sejmu; wniesiony przez grupę posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw, druk nr 3834/VI kadencja Sejmu; wniesiony m.in. przez grupę posłów z Koła Poselskiego Ruch Palikota projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, druk nr 1015/VII kadencja Sejmu.

²² K. Skotnicki, *W sprawie dopuszczalności zakazu reelekcji wójta (burmistrza, prezydenta miast) po piastowaniu urzędu przez dwie kadencje*, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2018, nr 23, s. 9.

²³ Ibidem, s. 11.

²⁴ B. Szmulik, *op. cit.*, s. 123, 127.

dokonywane przez organy stanowiące²⁵. W ocenie B. Banaszaka, swobodę ustawodawcy w regulacji poszczególnych zagadnień wyborów organów stanowiących i wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego w pełni uznaje Trybunał Konstytucyjny²⁶. Warto zauważyć, że ustawodawca, korzystając z przyznanej mu swobody, już pod rządami obowiązującej Konstytucji zdecydował się początkowo przyjąć zasadę wyboru wójtów przez organy stanowiące (rady gminy)²⁷, a następnie, na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta²⁸, dokonał zmiany tego modelu, ustanawiając powszechny i bezpośredni charakter wyborów organów wykonawczych gmin. Zdaniem B. Banaszaka, ustawodawca bez przeszkód już wtedy mógł zdecydować się na ograniczenie liczby kadencji piastunów tych organów. Rozwiązanie takie, w ocenie przywoływanego Autora, „byłoby w pełni dopuszczalne wobec milczenia ustrojodawcy w normach dotyczących prawa wyborczego. Przeciwno niemu nie przemawia ponadto żadna z zasad konstytucyjnych”²⁹.

Stanowisko B. Banaszaka na temat konstytucyjności ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gmin, którą może sprawować jedna osoba, w pełni podzielił B. Szmulik, uznając za dopuszczalne w świetle przepisów konstytucyjnych ustawowe ograniczenie liczby kadencji wójta³⁰. W podobny sposób wypowiadał się J. Szymanek, przyjmując, że „[z]asada ograniczenia liczby kadencji wykonawczych organów samorządowych nie znajduje bowiem żadnych konstytucyjnych barier,

²⁵ B. Banaszak, *Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym*, [w:] *Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy*, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź 2017, s. 16.

²⁶ Np.: wyrok TK z 3.11.2006 r., K 31/06, OTK-A 2006, nr 10, poz. 147 – „Wspomniany art. 169 ust. 2 Konstytucji *expressis verbis* odsyła do regulacji ustawowej «zasady i tryb zgłaszania kandydatów», a także «przeprowadzania wyborów» oraz określenie warunków ważności wyborów. Przepis art. 169 ust. 3 Konstytucji odsyła też do regulacji ustawowej «zasady i tryb wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego». To znaczy, że Konstytucja pozostawiła ustawodawcy regulację prawną tych przesłanek, wpływających istotnie na realizację «materialnej równości» wyborów oraz (szerzej) na realizację idei wyborów sprawiedliwych. W szczególności Konstytucja pozostawiła ustawodawcy określenie systemu wyborczego, nie wskazując, czy wybory do jednostek stanowiących samorządu terytorialnego winny być proporcjonalne. Konstytucja dopuszcza więc wprowadzenie systemów większościowych, bardziej deformujących strukturę głosowania, a przez to bardziej odległych od ideału wyborów sprawiedliwych”; wyrok TK z 24.11.2008 r., K 66/07, OTK-A 2008, nr 9, poz. 158 – „Konstytucja pozostawia w tym wypadku ustawodawcy większy luz decyzyjny w zakresie regulacji praw wyborczych (w tym warunków posiadania biernego prawa wyborczego) niż w wypadku wyborów do Sejmu czy Senatu. Wynika to m.in. z konieczności uwzględnienia choćby specyfiki wyborów lokalnych (zob. wyrok TK z 3 listopada 2006 r., sygn. K 31/06, OTK ZU nr 10/A/2006, poz. 147). Trybunał podkreślił także, iż w wypadku organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego Konstytucja pozostawia ustawodawcy określenie zasad i trybu ich wyboru. Nie przewiduje przy tym konieczności powoływania tych organów w trybie wyborów powszechnych. Co za tym idzie, wspomniany wcześniej luz decyzyjny, w zakresie kształtowania sposobu powoływania tych organów, pozostaje większy, niż w wypadku organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego”.

²⁷ Zob. art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74), zgodnie z którym: *Rada gminy wybiera wójta lub burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym*.

²⁸ Dz. U. Nr 113, poz. 984.

²⁹ B. Banaszak, op. cit., s. 16-17. Tę samą argumentację przytacza J. Roszkowski, *Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym*, [w:] *Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy*, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź 2017, s. 83.

³⁰ B. Szmulik, op. cit., s. 123-134.

gdyż Konstytucja RP zarówno zasady, jak i tryb wyboru tych organów odsyła w całości do uregulowania na poziomie ustawowym (art. 169 ust. 3)³¹. Według M. Karpiuka, w art. 169 ust. 3 Konstytucji, „ustrojodawca nie tylko nie zakazuje ustawowego wprowadzenia limitu kadencji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, ale także nakazuje ustawodawcy uregulowanie zasad oraz trybu wyborów organów wykonawczych JST”. Cytowany Autor przekonuje, że „[w] pojęciu «zasad i trybu» wyborów wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta mieści się także określenie liczby kadencji, w ramach których dana osoba może piastować stanowisko organu wykonawczego gminy³². Interesującym głosem w dyskusji jest stanowisko prezentowane przez K. Skotnickiego, który, mimo że wyraźnie zaznaczył, że nie aprobuje rozwiązania limitującego ilość kadencji wójta, przyznał, że „nie będzie można uznać za naruszenie Konstytucji wprowadzenia ustawowego ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę, która w danej gminie piastowała ten urząd przez co najmniej dwie kadencje”³³. Cytowany autor uzasadnia swoje stanowisko nadmierną lakonicznością regulacji ustawy zasadniczej w kwestii wyborów samorządowych.

Cytowani wyżej przedstawiciele doktryny opowiadali się za możliwością ograniczenia kadencyjności organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, opierając swoje przekonania na sposobie regulacji systemu wyborczego w art. 169 ust. 3 Konstytucji. Nieco inne stanowisko w tej sprawie przedstawiła M. Suska, która wskazując, że ustawodawca ma szerokie upoważnienie konstytucyjne w art. 169 ust. 3 Konstytucji, jednocześnie przyjmuje, że nie oznacza to, iż pozostawiono mu całkowitą dowolność w kształtowaniu regulacji dotyczących prawa wybieralności w wyborach wójta³⁴. Autorka ta podkreśla, że zasady i tryb przeprowadzania tych wyborów powinny uwzględniać inne wartości konstytucyjne, m.in.: zasadę równości, powinny być proporcjonalne i konieczne. M. Suska stoi na stanowisku, że rozwiązanie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego nie ma charakteru dyskryminującego i jest zgodne z przepisami Konstytucji³⁵. Cytowana autorka odpiiera zarzuty, że art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego ogranicza bierne prawo wyborcze, przyjmując, że „nie wydaje się właściwe stawianie znaku równości między czynnym i biernym prawem wyborczym i przez to wykorzystywanie w dyskursie przesłanek czynnego prawa, aby podważać zasadność przyjętej zmiany [mowa o zasadzie dwukadencyjności wójtów – W.W.R.]”³⁶. Uważa, że [b]ierne prawo wyborcze rządzi się innymi regułami niż czynne, które jest podstawowym prawem jednostki”³⁷. Komentowana Autorka,

³¹ J. Szymanek, *Opinia w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych* (druk nr 2001) – w części dotyczącej proponowanych zmian w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 Kodeks wyborczy, BAS-WASiE-2493/17, opinia niepublikowana.

³² M. Karpiuk, *Koncepcja ograniczenia liczby kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w ujęciu prawnoustrojowym*, [w:] *Wybrane aspekty ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych gminy*, red. I. Wieczorek, M. Mazuryk, Łódź 2017, s. 73.

³³ K. Skotnicki, op. cit., s. 16.

³⁴ M. Suska, *Zasada kadencyjności organów jednostek samorządu terytorialnego*, „Studia Politologiczne” 2021, vol. 59, s. 257.

³⁵ Ibidem, s. 257-258.

³⁶ Ibidem, s. 258.

³⁷ Ibidem. Stanowisku temu sprzeciwia się m.in. G. Gajewski, przyjmując: „zarówno prawo wybierania, jak i prawo bycia wybranym są częścią podstawowych praw obywatelskich w państwach

przekonuje, że „ograniczenie kadencyjności niewątpliwie ma sprzyjać demokratyzacji życia społecznego (i politycznego) w gminie”³⁸. Dowodzi, że „niezbędnym elementem ustroju demokratycznego jest kontrola sprawowana przez suwerena, która stanowi gwarancję jego istnienia. W tym sensie wprowadzenie ograniczenia kadencji wójta zapewnia zmienność władzy i zapobiega tzw. zużyciu się władzy”³⁹.

Zgodnie z drugim stanowiskiem, ukształtowanym na tle konstytucyjnej regulacji biernego prawa wyborczego w wyborach wójta, rozwiązanie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego wywołuje wątpliwości co do zgodności ze standardami demokratycznego i uczciwego procesu wyborczego. Zwolennicy tego poglądu są przeciwni tezie o „całkowitej dowolności” w zakresie kształtowania przesłanek biernego prawa wyborczego w wyborach organów wykonawczych gmin na poziomie ustawowym⁴⁰. W literaturze przedmiotu przekonuje się, że „poszczególne przepisy Konstytucji nie funkcjonują w próżni, a ustawę zasadniczą należy rozpatrywać jako logiczny zbiór najważniejszych i powiązanych ze sobą zasad”⁴¹. Tym samym, zdaniem H. Izdebskiego, przepis art. 169 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym zasady i tryb wyborów oraz odwołania organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa, „nie może być wyrwany z całości rozstrzygnięć konstytucyjnych – ustawodawca, ustalając te zasady i tryb, jest ograniczony treścią innych przepisów Konstytucji oraz zasad wywiedzionych z tych przepisów”⁴². Te inne przepisy to m.in.: art. 2, art. 32, art. 60, art. 62 ust. 1, a przede wszystkim art. 31 ust. 3 Konstytucji, określający przesłanki ograniczenia konstytucyjnych praw i wolności.

W art. 60 Konstytucji obywatelom polskim korzystającym z pełni praw publicznych zagwarantowano prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach. Prawo to, przedstawiciele drugiego z prezentowanych stanowisk, łączą również z równym dostępem „do funkcji organu wykonawczego w gminie, a zatem pośrednio także z prawem wybieralności do tego organu”⁴³. Przyjmuje się, że ograniczenie, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, stawia w gorszej sytuacji te podmioty, które „korzystały ze swoich konstytucyjnych uprawnień, i co więcej uczestniczyły w budowaniu lokalnej demokracji, działając na rzecz wspólnoty lokalnej”⁴⁴.

Jak zauważa A. Rakowska-Trela, rozwiązanie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, pośrednio można odnieść do odpowiedniego ograniczenia czynnego prawa wyborczego w wyborach przedstawicieli do organów samorządu

demokratycznych, w związku z czym wprowadzenie przez części autorów prymatu czynnego prawa wyborczego nad biernym prawem wyborczym wydaje się nieuprawnione” – (G. Gajewski, *Czy dwukadencyjność organów wykonawczych samorządu gminnego stanowi ograniczenie zasady samorządności, swobody wyborów oraz biernego prawa wyborczego?*, „Przegląd Prawa Administracyjnego” 2025, nr 9, s. 54).

³⁸ Ibidem, s. 257.

³⁹ Ibidem.

⁴⁰ Np. A. Pyrzyńska, *op. cit.*, s. 446. B. Springer, A.J. Jarosz, *Dwukadencyjność organów wykonawczych w gminach – ograniczenie praw obywatelskich czy ograniczenie zjawisk patologicznych?*, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2022, nr 3, s. 164-165.

⁴¹ Ibidem, s. 164.

⁴² H. Izdebski, *op. cit.*, s. 3.

⁴³ A. Pyrzyńska, *op. cit.*, s. 447.

⁴⁴ Ibidem.

terytorialnego⁴⁵. W ocenie A. Pyrzyńskiej, „limitowanie możliwości kandydowania w wyborach na wójta przez osoby pełniące wcześniej tę funkcję zamyka wyborcom możliwość wyrażania stanowiska wobec konkretnych osób, które w innych warunkach mogłyby wziąć udział w wyborach w charakterze kandydatów”⁴⁶. Czynne prawo wyborcze nie oznacza tylko prawa do fizycznego oddania głosu, ale przede wszystkim udzielenie poparcia określonym kandydatom⁴⁷.

Powyższą ocenę konstytucyjności rozwiązania, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, uzupełnia H. Izdebski, wskazując, że „[o]graniczenie czynnego i biernego prawa wyborczego stanowi [...] ograniczenie zasady równości – jednej z najważniejszych, obok wolności i solidarności, zasad współczesnego konstytucjonalizmu, zadeklarowanej w art. 32 Konstytucji”⁴⁸. Zdaniem A. Pyrzyńskiej, „[w]prowadzenie ograniczenia w zakresie możliwości kandydowania na wójta tylko z tego powodu, że dana osoba pełniła już tę służbę publiczną, stoi w sposób oczywisty w opozycji do zasady równego traktowania”⁴⁹.

Przywołane wyżej przepisy Konstytucji znajdują się w rozdziale *Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela*, z tego względu H. Izdebski podkreślił, że „określone w nich prawa wolno ograniczyć wyłącznie na zasadach wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji – ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie i jedynie wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo dla wolności i praw innych osób, przy czym nie mogą naruszać istoty wolności tych praw. Oznacza to, że ustawodawca nie ma w tym zakresie swobody. Wolno mu działać tylko w sytuacji – wykazanej – konieczności ochrony w państwie demokratycznym wartości wymienionych w art. 31 ust. 3 ustawy zasadniczej”⁵⁰. Odwołując się do uzasadnienia projektu ustawy wprowadzającej komentowane rozwiązanie, zarówno H. Izdebski, jak i A. Pyrzyńska stwierdzili, że trudno ocenić, której z konstytucyjnych wartości przywoływanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji ograniczenie liczby kadencji miałoby służyć⁵¹.

O znaczeniu uzasadnienia przyjmowanych rozwiązań, jeszcze przed wprowadzeniem zasady dwukadencyjności, przekonywał K. Kozłowski, wskazując, że „[d]ecyzja ustawodawcy polegająca na pozbawieniu biernego prawa wyborczego na urząd wójta w każdej gminie, jako skutku wprowadzenia limitów kadencyjności, jakkolwiek teoretycznie możliwa, musiałaby zostać poparta niezwykle wnikliwym uzasadnieniem, uwzględniającym odwołanie się do wzorców określonych w art 2 oraz art 31 ust 3 Konstytucji, przy równoległym rozważeniu zgodności takiej inicjatywy z art 62 ust 1 ustawy zasadniczej”⁵². Podobnie na ten temat wypowiadał się K. Składkowski, przyjmując, że „[u]zasadnienie dla wprowadzonych zmian ma

⁴⁵ A. Rakowska-Trela, op. cit., LEX.

⁴⁶ A. Pyrzyńska, op. cit., s. 447.

⁴⁷ Ibidem, s. 447-448.

⁴⁸ H. Izdebski, op. cit., s. 2.

⁴⁹ A. Pyrzyńska, op. cit., s. 447.

⁵⁰ H. Izdebski, op. cit., s. 2.

⁵¹ Ibidem, A. Pyrzyńska, op. cit., s. 448.

⁵² K. Kozłowski, op. cit., s. 56.

kapitalne znaczenie nie tylko z powodów racjonalności i efektywności, lecz także dla oceny konstytucyjności przyjętego rozwiązania”⁵³.

W uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej omawiane rozwiązanie, wskazano: „Wybory wójta, burmistrza i prezydenta miasta dotychczas nie były objęte zasadą kadencyjności. Dochodziło więc do sytuacji, w których jedna osoba mogła zajmować wymienione powyżej stanowisko przez kilkanaście lat. Wprowadzenie ograniczenia w sprawowaniu urzędu wójta, burmistrza, prezydenta miasta ma na celu m.in. wykluczenie zjawisk niepożądanych. Takimi zjawiskami może być powstanie szerokorozumianych powiązań korupcjogennych, powstawanie grup interesów, niekoniecznie związanych z rozwojem gminy czy miasta. Wprowadzenie limitu dwóch kadencji spowoduje również usprawnienie pracy wójta, poprzez intensyfikację jego prac w okresie kadencji, w zakresie przeprowadzenia wszystkich zaplanowanych pomysłów na rozwój społeczności lokalnych. Limit dwóch kadencji pozwoli również na nadawanie nowych impulsów do rozwoju gmin i miast”⁵⁴.

Ogólnikowość tego uzasadnienia – w ocenie H. Izdebskiego – uniemożliwiała przeprowadzenie „rachunku aksjologicznego”, weryfikacji ograniczenia biernego prawa wyborczego pod kątem niezbędności (konieczność ochrony odpowiednich wartości konstytucyjnych), przydatności (adekwatność ograniczenia do zamierzonego skutku, który chce się osiągnąć przez to ograniczenie) i proporcjonalności (zachowanie należytej proporcji między ograniczeniem prawa a uzyskaną w ten sposób korzyścią ogólną)⁵⁵. Trudności w przeprowadzeniu „rachunku aksjologicznego” wynikają z tego, że nie sposób ustalić, jaką konstytucyjną wartość chronić ma ograniczenie przyjęte w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego⁵⁶. Nie wiadomo także jakim konkretnym celom służyć ma to ograniczenie, „nie należy do nich ogólne twierdzenie o zabezpieczeniu przed nadużyciami czy patologiami. Celem na pewno nie może być to, że «będzie lepiej»”⁵⁷.

Podsumowaniem prezentowanego stanowiska krytyków rozwiązania, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, może być opinia A. Pyrzyńskiej, która wskazywała, że, „wprowadzona została do polskiego prawa wyborczego instytucja, która może być postrzegana, jako naruszająca zasadę dostępu do służby publicznej, limitująca czynne prawo wyborcze wyborców w zakresie, w jakim z prawa tego wynika swoboda wyrażenia preferencji wyborczej wobec konkretnych kandydatów, a także negatywnie oddziałująca na zasadę samorządności lokalnej”⁵⁸,

⁵³ K. Składkowski, *Ograniczenie w liczbie kadencji w wyborach prezydentów, burmistrzów i wójtów*, „Finanse Komunalne” 2019, nr 3, s. 11.

⁵⁴ Uzasadnienie do druku nr 2005.1/VIII kadencja Sejmu.

⁵⁵ H. Izdebski, op. cit., s. 2-4.

⁵⁶ A. Pyrzyńska, op. cit., s. 448.

⁵⁷ H. Izdebski, op. cit., s. 3.

⁵⁸ W literaturze przedmiotu rozwiązaniu przewidzianemu w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego zarzuca się także naruszenie konstytucyjnej zasady samorządności, polegające na odebraniu lokalnym społecznościom możliwości wyboru wskazanego przez nich kandydata. Podstawowe źródło prawne samorządności w Polsce stanowi art. 16 Konstytucji oraz art. 3 ust. 1 ratyfikowanej przez Polskę konwencji – Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, w myśl którego „samorząd terytorialny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnej, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych”. W oparciu o te źródła, przedstawiciele doktryny, przekonują, że to „mieszkańcy mają prawo decydować o tym, kto będzie w ich imieniu wykonywał władztwo. [Zasada dwukadencyjności – W.W.R.] dotyczy więc nie tylko osób piastujących stanowiska władarzy jednostek

uniemożliwiając dokonanie wyboru konkretnej osoby z uwagi na fakt, że osoba ta pełniła już służbę publiczną przez dwie kadencje. Tego typu rozwiązania uznać należy za sprzeczne ze standardami demokracji i demokratycznego procesu wyborczego”⁵⁹.

Należy wskazać na wnioski wyciągane z konstytucyjnego ograniczenia kadencyjności w przypadku Prezydenta RP i braku analogicznych regulacji w przypadku organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. Przeciwnicy dwukadencyjności wójtów stoją na stanowisku, „że gdyby wolą ustrojodawcy było wprowadzenie dwukadencyjności w odniesieniu do wójtów, taka regulacja znalazłaby się w Konstytucji”⁶⁰. Podkreślają, że jedynie wyraźny przepis Konstytucji może ustanawiać limit kadencji w odniesieniu do osób, które na funkcje publiczne zostały wybrane w wyborach powszechnych. Wskazują, że „jedynym przewidzianym przez Konstytucję RP, determinowanym liczbą kadencji, ograniczeniem dotyczącym wyborów bezpośrednich i powszechnych jest ograniczenie przewidziane w art. 127 ust. 2, zgodnie z którym osoba pełniąca funkcję Prezydenta RP może zostać wybrana ponownie tylko raz”⁶¹. Wniosek ten nie może mieć automatycznego zastosowania w odniesieniu do wyborów organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego. W odniesieniu do tych wyborów ustrojodawca nie rozstrzygnął jednoznacznie kwestii ich powszechności. Za P. Sarneckim można wskazać, że „Konstytucja nie przesądza [...] sposobu desygnacji osób (osoby) – piastunów stanowisk w organie wykonawczym. Widać to wyraźnie z zestawienia ust. 2⁶² i 3 komentowanego artykułu [tj. 169 Konstytucji – W.W.R.]. Sposobem tym może być zarówno wybór w głosowaniu powszechnym, jak i wybór przez organ stanowiący, czy też jeszcze inny”⁶³. Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory wójta miały miejsce w 2002 r., do tego czasu wójta wybierała rada gminy (mowa o czasie od reformy samorządowej, która miała miejsce w 1990 r.). Obecnie powszechny charakter wyborów wójta został zagwarantowany w art. 417 Kodeksu wyborczego.

Wobec powyższego należy zgodzić się ze stwierdzeniem, że jedynym ograniczeniem kadencyjności organów wybieranych w wyborach powszechnych, wskazanym w Konstytucji, jest ograniczenie określone w art. 127 ust. 2 ustawy zasadniczej. Nie można jednak, kierując się kryterium powszechności wyborów, podzielić stanowiska, zgodnie z którym – gdyby wolą ustrojodawcy było ograniczenie kadencyjności wójtów – wyraziłby to wprost w Konstytucji, ponieważ

samorządu terytorialnego, ale także mieszkańców, którym de facto odebrano część uprawnień decyzyjnych” (B. Springer, A.J. Jarosz, op. cit., s. 170). W ocenie G. Gajewskiego, przepisy wprowadzające zasadę dwukadencyjności, „zakładają ograniczenie możliwości podjęcia przez społeczność lokalną swobodnej decyzji polegającej na wyborze najlepszego w ocenie mieszkańców kandydata do pełnienia funkcji organu wykonawczego, który gwarantowałby pełną realizację jej potrzeb” – (G. Gajewski, op. cit., s. 47).

⁵⁹ A. Pyrzyńska, op. cit., s. 450.

⁶⁰ G. Gajewski, op. cit., s. 54.

⁶¹ Ibidem, s. 54.

⁶² Zgodnie z art. 169 ust. 2 Konstytucji: *Wybory do organów stanowiących są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Zasady i tryb zgłaszania kandydatów i przeprowadzania wyborów oraz warunki ważności wyborów określa ustawa.*

⁶³ P. Sarnecki, *Art. 169, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz*, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 1999, s. 3.

żaden przepis ustawy zasadniczej nie przyznaje wyborom organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego charakteru powszechnego.

W świetle sygnalizowanych wątpliwości konstytucyjnych trudno o jednoznaczną ocenę zasadności utrzymania obowiązującego kształtu przepisu art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego. Jak do tej pory Trybunał Konstytucyjny nie zbadał konstytucyjności przepisu dotyczącego zasady dwukadencyjności wójtów. Warto jednak zaznaczyć, że działania w tym zakresie rozpoczęła Rada Miasta Otwocka, która w dniu 30 października 2024 r. podjęła uchwałę nr VII/62/24 w sprawie skierowania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wprowadzonego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych⁶⁴. Stosowny wniosek został wniesiony 19 listopada 2024 r. Obecnie znajduje się na etapie wstępnej kontroli formalnej⁶⁵.

Ewentualnej decyzji o uchyleniu przepisu art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego powinna towarzyszyć refleksja na temat pewności i stabilności prawa, będących pochodnymi zasady demokratycznego państwa prawnego, wynikającej z art. 2 Konstytucji. Za A. Sokalą należy wskazać, że „truizmem jest oczywiście przypomnienie, że stabilność norm prawa wyborczego, jak zresztą stabilność prawa w ogóle, jest wartością cenną i pożądaną”⁶⁶.

Nie zapominając o zarysowanych w literaturze przedmiotu wątpliwościach konstytucyjnych, należy zauważyć, że ograniczenie przewidziane w przepisie art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego zaczęło obowiązywać od wyborów samorządowych, zarządzonych w 2018 r. W związku z tym, pierwsza kadencja wliczana do limitu, o którym mowa w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego, zakończyła się w 2024 r. Aktualnie trwa druga kadencja wliczana do tego limitu. W konsekwencji trudno o długoterminową, miarodajną ocenę następstw prawnych omawianego rozwiązania.

Pozostałe rozwiązania przewidziane w projekcie, polegające na uchyleniu art. 472 § 2 zd. 1 oraz 483 § 1 pkt 4 pkt b i c Kodeksu wyborczego, zakładają rezygnację z zakazu możliwości równoczesnego kandydowania w wyborach na wójta i do rady powiatu lub sejmiku województwa. Ograniczenie to, tak jak zasadę dwukadencyjności, wprowadzono do Kodeksu wyborczego w 2018 r. Przed wskazaną nowelizacją przepisy prawa wyborczego przewidywały (nadal obowiązujący) zakaz łączenia mandatu radnego rady powiatu czy sejmiku województwa z urzędem wójta⁶⁷. Wnioskodawcy uzasadniają uchylenie art. 472 § 2

⁶⁴ https://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2024_11/BIPF6262809AE219CZ/Uchwała_Nr_VII_62_24_dn.30.10.2024.pdf.

⁶⁵ Wniosek z dnia 19 listopada 2024 r. o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy wprowadzonego ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Sygn. Tw 8/24.

⁶⁶ A. Sokala, *Niektóre kwestie prawa wyborczego do rad gmin. Uwagi de lege lata i de lege ferenda*, „Przegląd Sejmowy” 1995, nr 3, s. 48.

⁶⁷ Zob. art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.).

zd. 1, a w konsekwencji także 483 § 1 pkt 4 pkt b i c Kodeksu wyborczego, chęcią „poszerzenia demokratycznych możliwości wyboru i zwiększenia udziału społeczeństwa w zarządzaniu regionem”⁶⁸. Założenia te nie korespondują z poglądami prezentowanymi w literaturze przedmiotu. Komentatorzy zmian Kodeksu wyborczego przyjętych w 2018 r. podkreślają, że wprowadzony w ramach tej nowelizacji zakaz jednoczesnego kandydowania na wójta i do rady powiatu lub sejmiku województwa „zwiększa realizację zasady równości szans wyborczych”⁶⁹, a przy tym sprzyja zachowaniu „uczciwości wobec wyborców”⁷⁰.

W ocenie przedstawicieli doktryny w praktyce sprzed 2018 r. „kandydaci na wójtów start w wyborach do rady powiatu traktowali jako swoistą «polisę ubezpieczeniową», która w razie porażki miała dzięki mandatowi radnego zapewnić uczestnictwo w lokalnym lub regionalnym życiu politycznym. (...) Kandydowanie do dwóch różnych organów jednostek samorządu terytorialnego pozwalało takiemu kandydatowi na wykorzystywanie kampanii wyborczej prowadzonej w gminie do zwiększenia swoich szans wyborczych”⁷¹. Kierując się tym przekonaniem K. Składowski uznał, że likwidacja możliwości jednoczesnego kandydowania na wójta oraz do rady powiatu bądź sejmiku województwa, będzie sprzyjała wyrównaniu szans w rywalizacji wyborczej. Autor ten stoi na stanowisku, że rozwiązanie, o którym mowa w art. 472 § 2 zd. 1 Kodeksu wyborczego nie stanowi naruszenia zasady powszechności prawa wyborczego w odniesieniu do biernego prawa wyborczego. Komentowany zakaz mieści się w ramach demokratycznych reguł wyborczych, a tym samym nie wywołuje wątpliwości prawnych⁷². Przywoływany Autor uważa, że zakaz ten może budzić niechęć z politycznego punktu widzenia, wskazując: „[j]est to rozwiązanie, które narusza interesy działaczy partyjnych, gdyż to oni najczęściej występowali w roli kandydatów do różnych organów. Politycy lokalni, niezwiązani z ogólnokrajowymi partiami politycznymi, dużo rzadziej mieli w ogóle jakąkolwiek możliwość kandydowania do sejmiku województwa”⁷³.

W podobnym tonie wypowiadali się inni przedstawiciele doktryny. Zdaniem T. Gąsiora oraz G. Gąsiora, rozwiązanie przyjęte w art. 472 § 2 zd. 1 Kodeksu wyborczego pozwala eliminować „sytuację, w której silny kandydat na wójta był jednocześnie swego rodzaju «lokomotywą» listy, najczęściej do rady powiatu, zyskując dla niej mandat radnego, a czasami na tyle dużą liczbę głosów, że pozwalała ona danej liście na zdobycie kolejnych mandatów, po czym – jeśli wygrał wybory wójta – jego mandat przypadł innemu kandydatowi z listy, z której startował do rady”⁷⁴. Działanie takie było dyskusyjne, jak wskazują cytowani autorzy, w świetle wymogu uczciwości procedury wyborczej, zdarzało się bowiem, że na skutek

⁶⁸ Uzasadnienie projektu, s. 3-4.

⁶⁹ K. Składowski, Art. 472 [w:] *Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018*, red. A. Rakowska-Trela, K. Składowski, Warszawa 2018, LEX.

⁷⁰ T. Gąsior, G. Gąsior, *Organizacja wyborów samorządowych – wybrane zagadnienia*, Warszawa 2018, s. 44.

⁷¹ K. Składowski, Art. 472..., op. cit.

⁷² Ibidem.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ T. Gąsior, G. Gąsior, op. cit., 44.

wspomnianej „lokomotywy” mandat otrzymali kandydaci, którzy sami nie uzyskaliby tak znaczącego poparcia⁷⁵.

Uwzględniając stanowisko doktryny, zasadnym wydaje się przeprowadzenie pogłębionej refleksji nad celowością uchylecia art. 472 § 2 zd 1 oraz 483 § 1 pkt 4 pkt b i c Kodeksu wyborczego. Przyjęcie proponowanych zmian w tym zakresie może skutkować efektem odwrotnym od oczekiwanego przez Wnioskodawców. Zdaniem cytowanych Autorów zakaz jednoczesnego kandydowania na wójta i do rady powiatu lub sejmiku województwa przyczynia się do ochrony demokratycznych standardów procesu wyborczego. Warto przy tym zauważyć, że zarówno normy prawa krajowego, jak i międzynarodowego (np. Kodeks dobrej praktyki wyborczej) nie zakazują ustanowienia ograniczenia w prawie do kandydowania na różne funkcje w tych samych wyborach, co można odczytywać jako argument za pozostawieniem art. 472 § 2 zd 1 oraz 483 § 1 pkt 4 pkt b i c Kodeksu wyborczego w obowiązującym kształcie.

2.

Projektowane regulacje nie są objęte zakresem Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC). Wyborów do organów samorządu terytorialnego dotyczy art. 3 ust. 2 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego. Zaproponowane rozwiązania nie są sprzeczne z tym przepisem.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt

W DSR metodycznie wymieniono liczne podmioty, na które wpływa projekt. Jest to poprawne i wyczerpujące ujęcie tematu. Uzupełnić można tylko dzieląc wskazane grupy na te, dla których zmiana będzie miała wpływ bezpośredni i pośredni.

Tabela 1. Podział podmiotów

Wpływ bezpośredni	Wpływ pośredni
Osoby pełniące funkcje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którym została ograniczona możliwości kandydowania na trzecią lub kolejne kadencje.	– Obywatele (wyborcy), którzy utracą szerszy wybór wśród kandydatów do organów wykonawczych, – kandydaci startujący w wyborach samorządowych do różnych szczebli JST, – społeczności lokalne, których życie społeczne, kulturalne i obywatelskie jest kształtowane przez lokalną władzę, – organizacje społeczne i media lokalne uczestniczące w monitorowaniu życia publicznego.

Źródło: opracowanie własne

Proponowana regulacja w bezpośredni sposób będzie wpływać przede wszystkim na osoby pełniące funkcje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W DSR wskazano, że „znaczną część z nich objęła drugą kadencję i w przyszłości

⁷⁵ Ibidem.

mogłaby być wyłączona z ponownego kandydowania”. Warto w tym kontekście przytoczyć dane dotyczące wyników wyborów samorządowych z 2024 r.⁷⁶ Wskazują one, że 855 z 2477 wójtów, burmistrzów lub prezydentów rozpoczęło swoją drugą lub kolejną kadencję na stanowisku. Zatem sytuacja ograniczenia kadencyjności będzie dotyczyła 34,52% gmin.

B) Wpływ na społeczeństwo

Ocena wpływu zniesienia dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów jest trudna do jednoznacznej oceny w ramach analizy społecznej. Dotyczy ona zasad dobierania przedstawicieli władz (kreowania elit na poziomie lokalnym) i dostępu obywateli do biernego prawa wyborczego. Przyjęcie wskazanych w projekcie rozwiązań będzie skutkowało odrzuceniem zmian w Kodeksie wyborczym z 2018 r., które jeszcze nie miały szansy zafunkcjonować, więc nie można ocenić efektów ich wdrożenia. Intencją ówczesnej zmiany było zwiększenie wymiany elit politycznych na poziomie samorządowym, co miało zapobiegać nadużyciom władzy związanym z tworzeniem nieformalnych układów powiązań w samorządach, w których włodarze sprawują kolejne kadencje. Lokalne elity władzy samorządowej (burmistrz, radni, lokalni dostawcy usług dla samorządu i funkcjonujący na określonym terenie przedsiębiorcy) tworzą stabilne układy personalne, które trwają latami. Jeżeli mamy do czynienia z wzajemną wymianą korzyści – np. zatrudnianiem członków rodziny, „ustawianiem” przetargów pod konkretnych wykonawców, podejmowaniem decyzji planistycznych faworyzujące konkretnych inwestorów, to można mówić o zjawisku klientelizmu. Jest ono uznawane za formę patologii, ponieważ narusza formalne, oficjalne reguły transparentności gospodarczej i politycznej⁷⁷. Wymiana elit władzy to istotny postulat w wielu ideologiach politycznych. Różnią je sposoby wymiany: rewolucyjne, demokratyczne, edukacyjno-kompetencyjne itd. Włoski socjolog V. Pareto pisał, że krążenie elit jest procesem naturalnym, bo nigdy nie są one całkowicie trwałe i ulegają ciągłej wymianie. Z czasem tracą inicjatywę, kompetencje i zdolności przywódcze, degenerują się moralnie lub tracą kontakt z resztą społeczeństwa⁷⁸. Wprowadzenie dwukadencyjności w samorządach stymulowałoby ten proces wymiany elit na poziomie lokalnym.

Jednak łączenie patologicznych zjawisk w samorządzie tylko i wyłącznie z wielokadencyjnością wójtów, burmistrzów i prezydentów zdaniem niektórych badaczy można uznać za redukcjonistyczne, nieuwzględniające innych lokalnych uwarunkowań. Przykładowo, J. Bujny i K. Ziemiński wskazywali, że „zagrożenie patologiami, klientelistyczny system powiązań, lokalne układy władzy, nieformalne korupcyjne powiązania mają głębsze podłoże niż nieograniczona liczba kadencji

⁷⁶ Pełne dane są dostępne na stronach Krajowego Biura Wyborczego: https://danewyborcze.kbw.gov.pl/indexc4fa.html?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna#Wybory_do_organ%C3%B3w_samorz%C4%85du_terytorialnego.

⁷⁷ B. Czepil, *Zjawisko korupcji w polskim samorządzie po 1989 roku – przegląd literatury*, „Studia Regionalne i Lokalne”, Nr 3 (85)/2021, s. 30-67.

⁷⁸ M. Żyromski, *Socjologiczna teoria elity*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok XLVII/ Z. 3, 1984, s. 267-278.

i gdzie indziej należy doszukiwać się przyczyn tego stanu rzeczy”⁷⁹. Stan rzeczy potwierdzany był przez Najwyższą Izbę Kontroli wnioskami z przeprowadzonych w latach 2014-2024 kontroli w 772 miastach i gminach. Nie wykazano związku pomiędzy czasem urzędowania wójta a stwierdzonymi w gminie nieprawidłowościami. Większość nieprawidłowości finansowych dotyczyła gmin, w których burmistrz pełnił funkcję mniej niż trzy kadencje⁸⁰.

Niewątpliwie negatywnym skutkiem rozwiązań przyjętych w 2018 r. byłoby eliminowanie doświadczonych samorządowców z puli możliwych do wyboru kandydatów. Polacy generalnie pozytywnie oceniają swoje władze samorządowe. Wedle badań CBOS w 2024 r. 67% respondentów dobrze oceniło władze samorządu swojego zamieszkania⁸¹. Odsetek ten w ostatnich dekadach wzrósł (zob. wykres 2.) Ponadto, w wyborach samorządowych w 2024 r. w 412 gminach odnotowano start jednego tylko kandydata (co stanowiło 16,63% gmin). Było to o 35% więcej gmin niż w 2018 r., gdy jeden kandydat wystartował w 306 gminach (co stanowiło 12,35% gmin). Sytuacja ta dotyczyła przede wszystkim gmin poniżej 10 tys. mieszkańców (por. tabela 2, wykres 1, mapa 1). Co więcej, 209 z nich sprawuje już drugą lub kolejną kadencję (50,73%). Sytuację tę można interpretować jako wzrost deficytu chętnych do kandydowania w najmniejszych gminach. Także potencjalnie może to skutkować brakiem kandydatów w kolejnych wyborach samorządowych w 2029 roku. 70% spośród tych gmin (145 gmin) to gminy poniżej 10 tys. mieszkańców. Rodzi to np. ryzyko kandydowania osób spoza obszaru gminy wyznaczanych przez ogólnopolskie partie polityczne, co podważałoby ideę samorządności⁸². Co więcej, w najmniejszych gminach odnotowano wyniki zmiany wójta częściej niż w przypadku większych jednostek. W 2024 r. z powtórными kadencjami wójtów, burmistrzów i prezydentów mieliśmy do czynienia częściej w większych jednostkach terytorialnych. Wśród 81 gmin mających powyżej 50 tys. mieszkańców w 36 nie doszło do zmiany wójta, burmistrza lub prezydenta, co stanowi 44,44% gmin tej wielkości. Natomiast w gminach poniżej 50 tys. mieszkańców było to 34,18%, 819 z 2396 gmin (zob. tabela 3). Zatem prawdopodobieństwo ewentualnego „betonowania układów nieformalnych” pojawia się statystycznie częściej w większych gminach.

Tabela 2. Liczba kandydatów na wójtów, burmistrzów lub prezydentów w połączeniu z wielkością miejscowości w 2024 roku

	Do 5 tys. mieszk.	5-49 tys.	50-99 tys.	100-499 tys.	+500 tys.	Suma
1 kandydat	135	276	1			412
2 kandydatów	252	578				860

⁷⁹ J. Bujny, K. Ziemiński, *Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów)*, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 12, s. 29.

⁸⁰ G. Gajewski, *Czy dwukadencyjność organów wykonawczych samorządu gminnego stanowi ograniczenie zasady samorządności, swobody wyborów oraz biernego prawa wyborczego?*, „Przegląd Prawa Administracyjnego”, (9)2025, s. 41-64.

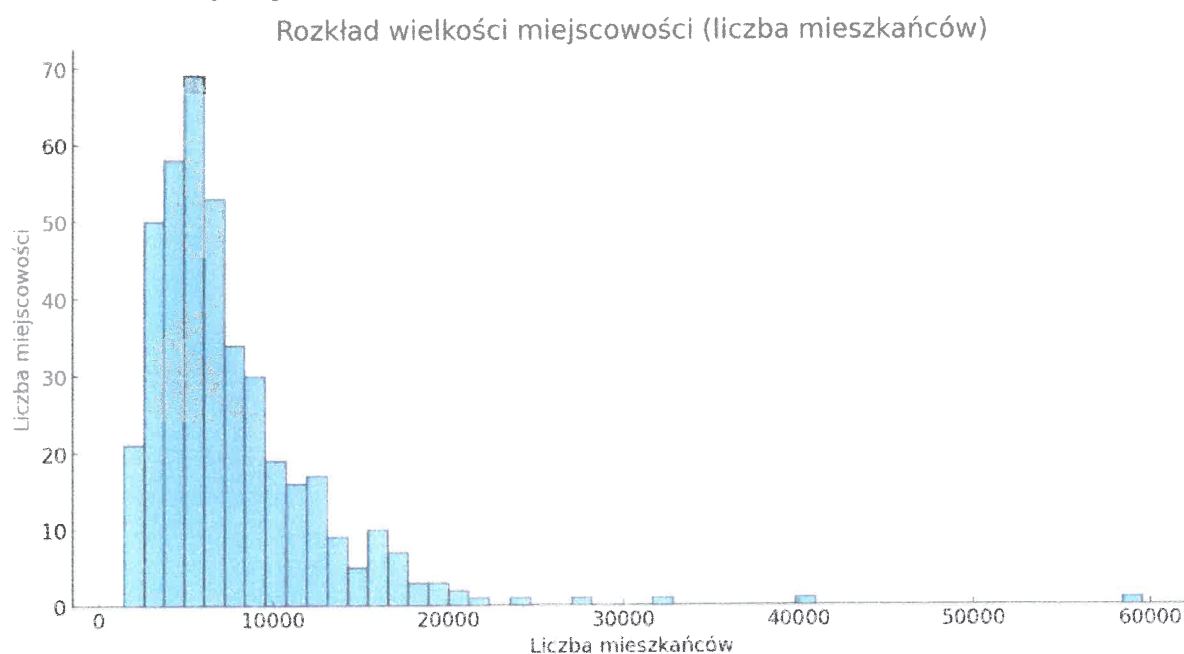
⁸¹ M. Feliksiak, *Opinie o władzach lokalnych*, Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań nr 18/2024, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2024/K_018_24.PDF.

⁸² A. Gendźwił, D. Wiszejko-Wierzbińska, *Polki i Polacy o samorządności. W poszukiwaniu obywatelskiej opowieści o samorządzie lokalnym. Raport z badań*, Fundacja Batorego, Warszawa 2022, https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/RAPORT_Polki_i_Polacy_o_samorzadnosci.pdf.

3 kandydatów	162	426	13	2		603
4 kandydatów	73	259	11	5		348
5 kandydatów	29	109	14	12		164
6 kandydatów	14	38	5	2	3	62
7 kandydatów		10	4	6	1	21
8 kandydatów		4	1	1		6
9 kandydatów		1				1
Suma	695	1701	49	28	4	2477

Źródło: opracowanie własne danych Państwowej Komisji Wyborczej

Wykres 1. Wielkość miejscowości, w których był tylko jeden kandydat na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w 2024 roku



Źródło: opracowanie własne danych Państwowej Komisji Wyborczej, N=412

Mapa 1. Rozkład terytorialny gmin, w których na stanowisko burmistrza lub wójta w wyborach samorządowych 2024 kandyduje tylko jedna osoba



Źródło: dane PKW, opracowanie Polska Agencja Prasowa

Tabela 3. Typ kadencji wójta, burmistrza lub prezydenta w 2024 roku

	Do 5 tys. mieszk.		5-24 tys.		25-49 tys.		50-99 tys.		100-499 tys.		pow. 500 tys.		Suma
Powtórna	213	31%	550	35%	56	37%	22	45%	11	39%	3	75%	855
Nowa	482	69%	1000	65%	95	63%	27	55%	17	61%	1	25%	1622
Suma	695	100%	1550	100%	151	100%	49	100%	28	100%	4	100%	2477

Źródło: opracowanie własne danych Państwowej Komisji Wyborczej

Wykres 2. Oceny działalności władz samorządowych miasta/gminy respondenta



W skrajnych przypadkach układów silnie zabetonowanych wprowadzenie dwukadencyjności może skutkować zabiegami służącymi obchodzeniu formalnych ograniczeń, np. wystawianiem jako kandydatów osób będących zastępcami kandydatów, którzy nie mogą pełnić po raz trzeci wskazanych funkcji. Może to rodzić fikcję sprawowania demokratycznej kontroli przez lokalną społeczność uczestniczącą w wyborach.

Istnieją solidnie udokumentowane badawczo prace wskazujące na zjawisko utrwalania władzy przez osoby sprawujące funkcję przez wiele kadencji. Prowadzi to do osłabienia demokracji lokalnej, ograniczenia możliwości do tworzenia się konkurencji politycznej i kreowania nowych liderów⁸³. Zdaniem J. Bartkowskiego i B. Gąciarz taki stan rzeczy układ sprzyja klientelizmowi i ogranicza innowacyjność w zarządzaniu. Brak realnej rotacji elit lokalnych może osłabiać rozwój społeczny, hamować zmiany i ograniczać skuteczność polityki lokalnej. Zdaniem autorów problemem jest niski kapitał społeczny i słabo ugruntowane tradycje partycypacji obywatelskiej na lokalnym poziomie.

Zagadnienie to było przedmiotem analiz amerykańskiego politologa R. Putmana⁸⁴. Wskazywał on, że zmiany prawa i instytucje formalne nie wystarczają do poprawy jakości działania demokracji na poziomie lokalnym. Wszystkie badane przez niego włoskie regiony miały taką samą strukturę formalno-prawną, a jednak różniły się efektywnością władzy. Przyczyną różnic była społeczna i kulturowa „tkanka” regionów – poziom zaufania, partycypacji, sieci współpracy i tradycji obywatelskich. Regiony z silną tradycją zrzeszania się, współpracy i aktywności społecznej (np. północne Włochy) miały bardziej skuteczne i przejrzyste samorządy. Regiony z dominacją klientelizmu, bierności obywateli i hierarchii (np. południe) miały słabe zarządzanie, korupcję i zamknięte elity. Innymi słowy, zgodnie z przesłaniem pracy Putmana wprowadzenie zmian w przepisach poprawi działanie dobrze funkcjonujących gmin, a w gminach, gdzie występują zjawiska patologiczne nie zlikwiduje ono patologii władzy.

C) Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu cieszyły się dużą popularnością. Wzięło w nich 2779 uczestników, których wypowiedzi można podzielić na dwa typy:

1. odpowiedzi popierające zniesienie limitu kadencji – w tego typu odpowiedzi uczestnicy konsultacji argumentują, że zniesienie limitu:
 - wzmacnia demokrację lokalną – umożliwia mieszkańcom wybór najlepszego kandydata, niezależnie od liczby sprawowanych kadencji;
 - zapewnia ciągłość rządów – pozwala na realizację długofalowych projektów i strategii rozwoju, co jest trudniejsze przy częstej zmianie władzy;

⁸³ J. Bartkowski, B. Gąciarz, *Samorząd a rozwój. Instytucje - obywatele - podmiotowość*, IFiS PAN 2012.

⁸⁴ R. D. Putnam, *Demokracja w działaniu: Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech*, Znak 1995.

- jest zgodne z Konstytucją – wprowadzone wcześniej ograniczenie narusza bierne prawo wyborcze obywateli oraz zasadę suwerenności narodu;
 - docenia doświadczenie – podkreślano, że doświadczony i skuteczny władarz powinien mieć możliwość dalszego kandydowania, jeśli cieszy się poparciem.
2. odpowiedzi sprzeciwiające się zniesieniu limitu kadencji – w tych odpowiedziach twierdzono, że zniesienie limitu:
- prowadzi do patologii – umożliwia "betonowanie" lokalnego środowiska politycznego, co utrudnia rotację kadr i pojawienie się nowych inicjatyw;
 - sprzyja nepotyzmowi i partyjności – długie sprawowanie władzy może prowadzić do tworzenia grup interesów, które nie działają na korzyść mieszkańców;
 - osłabia demokrację – nadmierna przewaga władzy wykonawczej nad uchwałodawczą może prowadzić do sytuacji, w której raz wybrany władarz staje się zbyt silny, a jego ewentualni kontrkandydaci mają minimalne szanse;
 - ogranicza rozwój – brak rotacji kadr i długotrwałe sprawowanie władzy przez te same osoby hamuje rozwój państwa na poziomie lokalnym.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W DSR Wnioskodawcy wskazali, że projekt nie wprowadza rozwiązań o charakterze bezpośrednio gospodarczym, jednak może oddziaływać pośrednio na funkcjonowanie lokalnych podmiotów gospodarczych ze względu na ciągłość polityki rozwojowej i inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego (JST), w tym zwłaszcza realizacji lokalnych strategii gospodarczych, projektów inwestycyjnych oraz współpracy z przedsiębiorcami.

Należy kierunkowo zgodzić się z tą oceną. Zmiana na stanowisku wójta, burmistrza lub prezydenta miasta często wiąże się z nową wizją rozwoju gospodarczego gminy, korektami w obszarze planowania strategicznego oraz zmianami w procesach realizacji lokalnej polityki gospodarczej. Dla przedsiębiorców szczególne znaczenie mają te kwestie, na które organy wykonawcze gmin mają wpływ, czyli przede wszystkim planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje w infrastrukturę, wysokość podatków lokalnych oraz udzielanie ulg i umarzanie zaległości podatkowych, udzielanie zamówień publicznych, zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości, a także przyciąganie nowych inwestorów (krajowych i zagranicznych), tworzących nowe miejsca pracy i kreujących dodatkowy popyt na lokalne produkty i usługi. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ma także decydujący wpływ na obsadę stanowisk, politykę personalną i jakość zarządzania operacyjnego w podległym mu urzędzie, w samorządowych zakładach budżetowych i komunalnych spółkach prawa handlowego. W sytuacji objęcia tego urzędu przez osobę, która jest mniej kompetentna w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, mniej transparentna, jeżeli chodzi o podejmowane decyzje czy też mniej otwarta na relacje i dialog z przedsiębiorcami niż jej poprzednik niemogący

sprawować urzędu dłużej niż dwie kadencje, będzie to miało negatywny wpływ na funkcjonowanie i wyniki finansowe niektórych lokalnych przedsiębiorstw (co z kolei przełoży się na wpływy gmin z tytułu podatków oraz poziom bezrobocia). Natomiast tak samo często może wystąpić sytuacja przeciwna, tj. to nowo wybrana osoba może mieć większą wiedzę, wyższy poziom zaangażowania i wyższe kompetencje menedżerskie, zwłaszcza jeżeli chodzi o nowoczesne narzędzia i metody zarządzania. Może ona także przedstawić i wdrożyć zaktualizowaną, lepiej przemyślaną i docelowo bardziej skuteczną wizję gospodarczego rozwoju gminy⁸⁵.

Nie można natomiast zgodzić się z Wnioskodawcami, że projektowane rozwiązania zapewnią szerszy katalog kandydatów w wyborach, co może sprzyjać wyłanianiu osób z większym doświadczeniem w kwestiach gospodarczych. Udział w wyborach osoby sprawującej aktualnie urząd, która – co potwierdzają liczne badania – ma największe szanse na wygraną (zjawisko tzw. *incumbency advantage*), zmniejsza bowiem liczbę osób kandydujących w tych wyborach⁸⁶, zwłaszcza kandydatów najbardziej kompetentnych i doświadczonych⁸⁷.

Z uznaniem należy odnotować wskazanie przez Wnioskodawców w DSR (co nie jest częste w projektach poselskich) również negatywnych skutków zaproponowanych przez nich rozwiązań⁸⁸. Zaliczyli oni do nich potencjalne ograniczenie konkurencji i ryzyko zacieśnienia relacji między lokalnymi władzami a wybranymi grupami gospodarczymi, co może skutkować spadkiem przejrzystości w procesach decyzyjnych i inwestycyjnych. Długoletnie sprawowanie urzędu przez tę samą osobę rzeczywiście sprzyja powstawaniu sieci korupcjogennych powiązań i nieformalnych grup lokalnych interesów, co może prowadzić m.in. do niegospodarnego dysponowania majątkiem i środkami publicznymi, nieefektywnej alokacji zasobów, zwiększenia wydatków (głównie z powodu wyższych cen) i utraty dochodów, spadku jakości dostarczanych produktów i usług świadczonych na rzecz gminy i jej mieszkańców przez dostawców (usługodawców), ograniczenia przez przedsiębiorstwa nowych inwestycji na terenie gminy oraz zmniejszenia produktywności (głównie kapitału)⁸⁹. W czasie konsultacji społecznych w wypowiedziach dotyczących oceny skutków gospodarczych projektowanych rozwiązań na te kwestie i wynikające z nich zagrożenia zwracano uwagę najczęściej⁹⁰. Bezspornie takie zjawiska zakłócają konkurencję i równe warunki funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku, a przez to wpływają negatywnie na konkurencyjność podmiotów niebędących członkami takich sieci i grup. Wymiana

⁸⁵ Na tę kwestię zwrócono także uwagę w konsultacjach społecznych (ID ankiety: 41181, 41749, 41769, 41782, 42879, 43035, 43047, 43630, 44069).

⁸⁶ Zob. np. A. Gendźwiłł, T. Żółtak, J. Rutkowski, *Niekonkurencyjne wybory, brakujący kandydaci... Dlaczego niektóre komitety wyborcze nie wystawiają kandydatów na burmistrzów?* „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 4(62), 2015; P. Stępień, M. Pierzgałski, *Wybory niekonkurencyjne w Polsce – wyniki badań terenowych*, „Przegląd Socjologii Jakościowej”, Tom XIX, nr 1, 2023.

⁸⁷ Zob. np. P. Ban, E. Llaudet, J.M. Snyder, *Challenger Quality and the Incumbency Advantage*, „Legislative Studies Quarterly”, vol. 41(1), 2016; J. Newton, *Maybe later: Term limits and strategy behind candidate entry*, „Legislative Studies Quarterly”, vol. 50(3), 2025.

⁸⁸ Zwracali na to uwagę – często z zaskoczeniem – również uczestnicy konsultacji społecznych (np. ID ankiety: 40927, 41452, 41803, 4278, 42803, 42825, 43059, 43386, 43819 i 44140).

⁸⁹ Zob. np. J. G. Lambsdorff, *How Corruption Affects Productivity*, „Kyklos”, 56(4), 2003.

⁹⁰ ID ankiety: 40368, 40413, 40911, 40954, 40986, 41099, 41216, 41252, 41351, 41373, 41646, 41803, 41883, 42036, 42593, 4266, 43047, 43630, 43819, 44035, 44112, 44140 i 44167.

kadr zarządzających w samorządzie gminnym po maksymalnie dwóch kadencjach w sposób systemowy ogranicza skalę tego zjawiska.

Oszacowanie wpływu projektowanych regulacji na przedsiębiorczość w ujęciu pieniężnym nie jest możliwe. Nie będą one miały również bezpośredniego wpływu na konsumentów oraz jedynie marginalny wpływ na sytuację na lokalnych rynkach pracy, związany przede wszystkim ze zmianami personalnymi dokonywanymi przy częstszej rotacji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w podległych im jednostkach.

Zdecydowana większość (ok. 95%) z 426 komentarzy na temat skutków gospodarczych projektu przesłanych przez 2779 uczestników konsultacji społecznych była negatywna. Oprócz wskazanych już kwestii, wyrażano m.in. opinie, że okres 10 lat (dwóch kadencji) jest wystarczający do realizacji programu wyborczego oraz zaplanowanie i realizację wieloletnich inwestycji w gminach⁹¹, ciągłość prowadzonych działań można zapewnić poprzez kandydowanie w wyborach współpracowników ustępujących po dwóch kadencjach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)⁹², korzystne dla mieszkańców inwestycje i tak będą kontynuowane⁹³, a nowo wybrane osoby mogą dokonywać korekt w zakresie tych inwestycji ich poprzedników, które zadłużają gminę lub są szkodliwe dla jej mieszkańców⁹⁴. Zwrócono także uwagę, że wprowadzenie możliwości jednoczesnego kandydowania na urząd wójta i do rady powiatu, sejmiku województwa lub rady gminy w innej gminie obniży – w przypadku takiego jednoczesnego wyboru – jakość zarządzania w gminach⁹⁵.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W uzasadnieniu projektu oraz w DSR, w odniesieniu do skutków finansowych projektowanej regulacji wskazano, że projektowana ustawa nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa ani budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W ocenie Wnioskodawców projektowane modyfikacje w zakresie ograniczeń dotyczących kandydowania w wyborach samorządowych, w szczególności przez uchylenie przepisu o dwukadencyjności wójtów oraz ograniczeń dotyczących łączenia kandydowania, mają charakter systemowy i nie skutkują koniecznością ponoszenia bezpośrednich nakładów finansowych przez podmioty sektora finansów publicznych. Wnioskodawcy wskazują jednak, że projekt może wywołać pewne skutki pośrednie o charakterze organizacyjnym i ekonomicznym. Wpływ projektu ma charakter niemierzalny finansowo i dotyczy przede wszystkim zwiększenia elastyczności w zakresie podejmowania decyzji wyborczych, zarówno przez kandydatów, jak i przez wyborców. Projekt, umożliwiając osobom dotychczas wyłączonym z udziału w wyborach na urząd wójta (z uwagi na dwukadencyjność) ponowne kandydowanie, a także dopuszczając możliwość łączenia kandydowania na wójta i do rady powiatu lub sejmiku, może przyczynić

⁹¹ ID ankiety: 41618, 41623, 42785, 42979, 43595, 43659 i 44141.

⁹² ID ankiety: 41669, 41964 i 43635.

⁹³ ID ankiety: 40381, 43511 i 44019.

⁹⁴ ID ankiety: 41301, 42879 i 43637.

⁹⁵ ID ankiety: 41765 i 42066.

się do mniejszych kosztów kampanii wyborczych przez ich konsolidację. Dla organów wyborczych proponowane zmiany nie skutkują wzrostem kosztów operacyjnych ani zwiększeniem obowiązków administracyjnych.

Należy rozważać ewentualne skutki finansowe zmiany Kodeksu wyborczego w kontekście wpływu na sektor finansów publicznych, gdyż zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów należą do zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu państwa. Zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych, związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów w zakresie określonym w kodeksie oraz innych ustawach należy do zadań Krajowego Biura Wyborczego (KBW), które współdziała w tym zakresie z właściwymi organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Jednostki te na wykonywanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów otrzymują dotacje, które są przekazywane przez Szefa KBW lub działających z jego upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Biura. Analiza projektowanych przepisów wskazuje, że projektowane regulacje nie powinny wpłynąć na wysokość środków przeznaczonych na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, m.in. na dotacje celowe dla gmin, powiatów i sejmików województw, w tym na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla mężów zaufania, zryczałtowane diety dla terytorialnych komisji wyborczych, moduły systemu Wsparcia Organów Wyborczych w zakresie obsługi wyborów samorządowych, wynagrodzenia urzędników wyborczych, umowy zlecenia, wydatki na dodatki wyborcze i składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i PPK, wykonanie i dostawę plomb i etykiet wyborczych, usługę wykonania nakładek na karty do głosowania, wynajem sal, opłaty telekomunikacyjne, w tym dostęp do sieci Internet, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, a także na podróże służbowe krajowe.

W toku konsultacji społecznych wielu uczestników zwracało uwagę na brak uwzględnienia przez Wnioskodawców pośrednich skutków finansowych projektu, w szczególności w obszarze prowadzenia gospodarki budżetowej przez jednostki samorządu terytorialnego. Uczestnicy konsultacji w obszarze skutków finansowych zwracali głównie uwagę na negatywne skutki pośrednie projektowanych regulacji wskazując, że długotrwałe sprawowanie władzy przez te same osoby oraz możliwość łączenia funkcji mogą rodzić negatywne konsekwencje: m.in. nieefektywne gospodarowanie środkami publicznymi, wzrost wydatków, preferencyjne traktowanie wybranych podmiotów, trudności w wykrywaniu nieprawidłowości finansowych, ograniczenie kontroli wewnętrznej, czy nierówne traktowanie jednostek samorządowych⁹⁶. Ponadto wskazywano także, że prawdopodobieństwo wybrania tej samej osoby do dwóch organów niesie za sobą ryzyko konieczności zorganizowania wyborów uzupełniających, co wiązać się będzie z dodatkowymi kosztami⁹⁷. Dostrzeżono także efekty pozytywne projektowanych rozwiązań związane z tym, że stabilność i ciągłość władzy może

⁹⁶ Zob. m.in. ID ankiety: 40356, 40921, 40926, 41106, 41602, 41749, 41791, 41793, 41832, 41848, 41883, 42035, 42055, 42555, 42580, 42745, 42812, 42889, 43047, 43231, 43750, 43862, 44069.

⁹⁷ Zob. m.in. ID ankiety: 41765, 42924, 43423, 43637.

sprzyjać lepszemu planowaniu i efektywniejszemu wykorzystaniu środków publicznych⁹⁸.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Zniesienie zakazu jednoczesnego kandydowania na wójta i do rady powiatu, sejmiku województwa lub rady gminy poza obszarem gminy, w której kandyduje się na wójta, może powodować konflikty interesów, na co zwrócono uwagę w czasie konsultacji społecznych⁹⁹.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projektowana regulacja nie wprowadza nowych obciążeń administracyjnych. Zakres proponowanych zmian mieści się w ramach istniejących struktur administracyjnych. Należy jednak wskazać, że nie zostały rozpoznane dodatkowe bezpośrednie obciążenia administracyjne w kontekście funkcjonowania sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: Skutkami prawnymi wejścia w życie projektowanych rozwiązań będzie rezygnacja z ograniczenia liczby kadencji, którą może sprawować wójt (art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego) oraz likwidacja zakazu jednoczesnego kandydowania na wójta i do rady powiatu lub sejmiku województwa (art. 472 § 2 zd 1, 483 § 1 pkt 4 pkt b i c Kodeksu wyborczego). Największe wątpliwości wzbudza propozycja uchylecia tzw. zasady dwukadencyjności wójtów. W doktrynie nie ma zgody co do konstytucyjności tego rozwiązania. Wydaje się, że głównym powodem sygnalizowanego sporu jest niezwykle wąskie uregulowanie tej materii w Konstytucji. Przepisy konstytucyjne nie regulują wprost zasad posiadania prawa wybieralności w wyborach do organów wykonawczych gmin, pozostawiając tę kwestię regulacji ustawowej. Brak zgodności poglądów doktryny utrudnia dokonanie oceny projektowanej zmiany. Należy podkreślić, że dążąc do uchylecia art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego nie można jednocześnie ignorować wymogu zachowania stabilności norm prawa wyborczego. Ograniczenie określone w art. 11 § 4 Kodeksu wyborczego zaczęło obowiązywać od wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku. Pierwsza kadencja liczona do wskazanego w przepisie limitu zakończyła się w 2024 roku. Obecnie trwa zaledwie druga kadencja objęta tym ograniczeniem. Projektowane rozwiązania nie są objęte zakresem regulacji EKPC.

2. Skutki społeczne: Analiza danych z wyborów w 2024 r. pokazuje, że 855 z 2477 wóldarzy (34,52%) rozpoczęło drugą kadencję. Zniesienie limitu umożliwiłoby im ubieganie się o reelekcję. W 2024 r. w 412 gminach, głównie tych mniejszych (do 10

⁹⁸ Zob. ID ankiety: 43061.

⁹⁹ ID ankiet: 41765, 42066, 42889 i 43637.

tys. mieszkańców), startował tylko jeden kandydat. Konsultacje społeczne (2779 uczestników) wykazały silny podział opinii. Zwolennicy zniesienia limitu argumentują, że jest to zgodne z konstytucją, pozwala na ciągłość władzy oraz docenia doświadczenie. Przeciwnicy ostrzegają przed patologiami, nepotyzmem i „betonowaniem” lokalnych układów politycznych, co może osłabiać demokrację i hamować rozwój.

3. Skutki gospodarcze: Projektowane rozwiązania mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na funkcjonowanie i konkurencyjność przedsiębiorstw, poprzez odpowiednio: utrzymanie ciągłości i ograniczenie ryzyka zakłóceń w procesach sprawnie realizowanej lokalnej polityki gospodarczej, ale także zwiększone ryzyko stagnacji gospodarczej w wyniku kontynuowania nieefektywnej lokalnej polityki gospodarczej i powstawania lub dalszego funkcjonowania w niektórych gminach lokalnych grup interesu i mechanizmów korupcjogennych. Nie będą one natomiast zasadniczo wpływać na konsumentów i sytuację na rynku pracy.

4. Skutki finansowe: Projektowane przepisy nie wpływają w sposób bezpośredni na koszty organizacji wyborów, stąd nie oddziałują na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa i jednostki samorządu terytorialnego.

5. Rozwiązania zagraniczne: W niektórych państwach europejskich (m.in. Belgia, Francja, Niemcy, Czechy, Słowenia) nie przewiduje się ograniczenia liczby kadencji organów wykonawczych samorządu. We Francji rozważano wprowadzenie limitu trzech kadencji dla burmistrzów, projekt ustawy nie został jednak przyjęty. Ograniczenia liczby kadencji wprowadzono m.in. w Portugalii (maksymalnie trzy kolejne kadencje, po których obowiązuje 4-letnia przerwa) oraz we Włoszech (limit zależy od liczby mieszkańców gminy – od dwóch do trzech kadencji). W niektórych państwach (w Czechach i Słowenii) obowiązuje wymóg stałego zamieszkania kandydata w gminie.

Autorzy:

Wojciech Miller, ekspert ds. legislacji (pkt I-III)

Daniela Kupis, specjalistka w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV)

Wioleta Wasil-Rusecka, ekspert ds. legislacji (pkt V, X, XI.1)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

dr Ziemowit Socha, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr Adrian Grycuk, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, IX, XI.3)

Monika Korolewska, specjalistka ds. finansów publicznych (pkt VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/